

Noen viktige lover

Hva svarer du for som leder — og hvilke frister må du holde?

Organisasjon og ledelse • Bok 2 kapittel 20 • ca. 180 minutter (4 × 45)
Casebedrift: Nordlys Elektro AS • gjeldende rett per september 2026

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft • NKR-nivå 5.2
Versjon 3 • september 2026



KROK

Tre brev på Karis pult

A

4 500 kr

over prisoverslaget.
Kunden nekter å betale.

B

19 dager

siden lærlingen begynte.
Avtalen er usignert.

C

212 timer

overtid siste tolv måneder.
Én montør.

LIVE • håndsopprekning • 2 minutter

Kari har tid til én sak i dag. Hvilken tar hun først: A, B eller C?

Kilde: sammendraget til Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20 (innledningen) og øvingsheftet, oppgave A1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Fem spørsmål du skal kunne svare på i dag

1

Hvordan får du tak i kunden?

Markedsføringsloven.

2

Hva kan du kreve når jobben blir dyrere?

Håndverkertjenesteloven og angreretten.

3

Hva skylder du den du ansetter?

Arbeidsmiljøet og arbeidsavtalen.

4

Hvor går grensene for arbeidstid?

Overtid, pauser, ferie — og hva overtiden koster.

5

Hvordan sier du opp riktig?

Og hva gjør du der loven slutter?

Hovedpoenget: Loven er et minstekrav lederen svarer for — du kan avtale bedre, aldri svakere. Den endres, så bruk gjeldende rett. Der loven slutter, begynner etikken.

Til slutt: dere finner seks feil i en arbeidsavtale Nordlys har brukt i flere år.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.1–20.6. Arbeidstid, overtid og ferie står ikke i boka og er hentet fra loven.

Tre lover og ett prinsipp

Hva

Markedsføringsloven: når du skaffer kunden.

Håndverkertjenesteloven: når jobben for en privatkunde er i gang.

Arbeidsmiljøloven: dem som jobber hos deg.

Hvem bruker dette

Lederen som svarer for bedriften, og formannen som leder laget.

Hos Nordlys: Tre saker på pulten: en kunde nekter å betale 4 500 kr over prisoverslaget, en lærling uten signert avtale, en montør med 212 overtidstimer.

Husk: Du kan avtale bedre enn loven, aldri svakere.

Markedsføring: det du lover, må du kunne bevise

Hva

Markedsføringsloven § 3: påstander i reklame skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal finnes når annonsen kommer ut, ikke når noen spør. Åpenbare overdrivelser er lov.

Hvem bruker dette

Daglig leder som lager nettside, bilreklame og annonser.

Hos Nordlys: «Vi kutter strømregningen din med 40 %» krever et regnestykke i skuffen før annonsen står på trykk. Bytt «grønn» med et tall.

Husk: Regnestykket skal ligge i skuffen før annonsen kommer ut.

Tilleggsarbeid: telefonen før verktøyet

Hva

Håndverkertjenesteloven gjelder jobber for forbrukere, altså privatkunder. Finner du behov for arbeid utenfor oppdraget, skal du kontakte kunden. Det står i § 9.

Hvem bruker dette

Montøren og formannen som står i jobben hos en privatkunde.

Hos Nordlys: Montøren skifter skap og finner en avgrenet jordleder i veggen. Han ringer kunden før han tar verktøyet. Da kan timene faktureres (§ 33).

Husk: Spør ikke «haster det?». Spør: ville hun villet det, og er det småpenger?

Prisoverslaget: 15 prosent er et tak

1 Overslaget

25 000 kr

det kunden fikk

2 Taket + 15 %

28 750 kr

det høyeste du kan kreve

3 Fakturaen

29 500 kr

18 % over overslaget

4 Kan avvises

750 kr

29 500 – 28 750

Hva

Prisen kan ikke bli vesentlig høyere enn prisoverslaget, og aldri mer enn 15 % høyere. Prosenten regnes av overslaget (§ 32).

Hvem bruker dette

Kalkulatøren som gir prisoverslag etter befaringen.

Husk: 15 % er et tak, ikke en rettighet. En telefon underveis hadde løst saken.

Arbeidsavtalen: sju dager, og samme dag

Hva

Varer jobben mer enn én måned, skal den skriftlige avtalen være på plass senest sju dager etter første dag (§ 14-5). Endringer skal inn senest samme dag (§ 14-8).

Hvem bruker dette

Daglig leder som ansetter montører og lærlinger.

Hos Nordlys: Lærlingen begynte for 19 dager siden. Avtalen ligger usignert i en perm. Fristen gikk ut for 12 dager siden. Det tar ti minutter å rette.

Husk: Sju dager når avtalen lages. Samme dag når den endres.

Overtid: et særlig behov, ikke en vane

Hva

Alminnelig arbeidstid er høyst 9 timer i døgnet og 40 i uka. Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov og drøfting med de tillitsvalgte. Tillegg minst 40 %.

Hvem bruker dette

Driftslederen og formannen som sier ja til neste oppdrag.

Hos Nordlys: En montør har 212 overtidstimer siste tolv måneder. Grensen uten avtale er 200. Over det kreves skriftlig avtale med de tillitsvalgte.

Husk: Fast overtid hver uke er ikke et særlig behov. Det er underbemanning.

Kilde: Arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-6. Kostnaden er regnearkets til kap. 20 (Arbeidstid og overtid), med timeprisen 890 kr fra faktaarket. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Oppsigelse: drøft først, skriftlig, saklig grunn

Hva

Før du bestemmer deg, drøfter du saken med den ansatte og den tillitsvalgte (§ 15-1). Oppsigelsen skal være skriftlig (§ 15-4). Og den må ha en saklig grunn (§ 15-7).

Hvem bruker dette

Daglig leder som må si opp en ansatt.

Hos Nordlys: En muntlig oppsigelse i bilen på vei hjem er en formfeil. Den kan kjennes ugyldig, og det løper ingen frist for søksmål (§ 15-5).

Husk: Rekkefølgen er like viktig som grunnen.

Der loven slutter, begynner etikken

Hva

Etikk er tenkningen om rett og galt. Moral er det du faktisk gjør. Ingen lov kan sikre god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø.

Hvem bruker dette

Lederen som må velge når loven ikke gir svaret.

Hos Nordlys: 15 % er et tak, ikke et fribeløp. Sju dager er en yttergrense: skriv avtalen før første arbeidsdag.

Husk: Bruk aldri «lovens ånd» til å gjøre mindre enn loven krever.

I appen etterpå LØM-appen → Organisasjon og ledelse → Kap. 20 → fanen Øv → Grunn 1-6. Fanen Les starter med de samme 8 kortene.

Kilde: Hjertnes: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20.4-20.6. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Tre lover, tre forhold — og ett prinsipp

Markedsføringsloven

Hvordan du får tak i kunden.

Boka 20.1

Håndverkertjenesteloven

Forholdet til forbrukeren når jobben er i gang.

Boka 20.2

Arbeidsmiljøloven

Forholdet til dem som jobber hos deg.

Boka 20.3

Loven er et minstekrav: du kan avtale bedre vilkår enn loven, aldri svakere. En tariffavtale kommer i tillegg.

Flere regler er endret etter at boka ble skrevet. I dag bruker vi gjeldende rett, og notatene sier hva boka skriver. Sjekk alltid lovdata.no.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20. Endringsdatoene er sammendragets, kontrollert mot Stortinget og Arbeidstilsynet (se kildelista).

Markedsføringsloven: åtte paragrafer

§	Regelen	Slik kan det se ut hos en installatør
§ 2	God markedsføringsskikk	Terskelen er ikke smak, men om noen krenkes.
§ 3	Dokumentasjon	«Vi kutter strømregningen med 40 %» krever regnestykket før annonsen.
§ 6	Urimelig handelspraksis	En eldre kunde får høre at anlegget er «livsfarlig» og må byttes i dag.
§ 7	Villedende handlinger	«Godkjent av Fjellkraft Nett AS» når det bare finnes en rammeavtale.
§ 8	Villedende utelatelser	«Montering kommer i tillegg» med fire punkters skrift nederst.
§ 9	Aggressiv handelspraksis	Strømmen settes ikke på igjen før kunden har signert tilbudet.
§ 10	Prisopplysning	Timepris og utrykningstillegg skal være kjent før montøren kjører.
§ 18	Tilleggsfordel	Trekning blant alle som ber om befaring: lovlig, med klare vilkår.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.1. Eksemplene er sammendragets. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Tre regler installatøren bommer på — og en ny

§ 3 Dokumentasjon

Påstander om egenskaper og virkning skal kunne dokumenteres NÅR markedsføringen skjer. Åpenbare overdrivelser er lov.

§ 8 Utelatelser

Det skal gå tydelig fram at noe er reklame. Har dere kundeomtaler, skal dere si om og hvordan dere sikrer at de er ekte.

§ 18 Tilleggsfordel

En opplysningsplikt, ikke et forbud: vilkårene skal være klare. Krever dere kjøp for å delta, gjelder lotteriloven.

Nytt fra 27. september 2026: grønn markedsføring

Generelle miljøpåstander uten dokumentasjon blir forbudt: «miljøvennlig», «bærekraftig», «klimanøytral», «grønn». Løsningen er ikke å tie om miljø, men å bytte ordet mot et tall: hvor mange kWh, målt hvordan, over hvilken periode.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.1, og sammendraget. Grønn markedsføring: endringslov LOV-2026-06-19-34 (direktiv (EU) 2024/825); datoen er EU-felles anvendelsesdato og ikke lest i Lovdata.

LIVE

Hvilken paragraf? Rop ut svaret

LIVE • hele klassen • 5 minutter

- 1 Annonsen sier «Vi kutter strømregningen din med 40 prosent». Ingen har regnet på det.
- 2 Tilbudsprisen på ladeboks står stort. «Montering kommer i tillegg» står med fire punkters skrift.
- 3 Montøren sier at han ikke kan sette på strømmen igjen før kunden har signert et tilbud.
- 4 Nettsiden sier «Godkjent av Fjellkraft Nett AS». Det finnes bare en rammeavtale.
- 5 Alle som ber om befaring i mai, er med i trekningen av en ladeboks.

I appen etterpå LØM-appen → Organisasjon og ledelse → Kap. 20 → fanen Øv → flervalg 1 (reklamemerking) og 2 (trekningen).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.1. Eksemplene er sammendragets.

Håndverkertjenesteloven: gjør det fagmessig, og si fra i tide

Gjelder tjenester til forbrukere. Mot bedrifter gjelder avtalen og vanlig avtalerett.

§ 5 Fagmessig

Som en dyktig og erfaren fagmann ville gjort det — ikke som denne montøren pleier.

Er prisen ikke avtalt: rimeligste måte.

§ 7 Plikt til å frarå og til å si fra

1

Før jobben

Står prisen i misforhold til verdien? Si det. Skap: 18 000 for reparasjon, 24 000 for nytt.

2

Underveis

Blir prisen betydelig høyere enn kunden måtte vente? Kontakt henne.

3

Ikke å treffe

Stans arbeidet hvis stans må antas å være i hennes interesse.

Brytes plikten, kan kunden slippe å betale fullt ut.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.2, og sammendraget. Eksempelet med skapet er sammendragets.

Tilleggsarbeid: telefonen før verktøyet

1 Kontakt kunden

§ 9 første ledd: behov for arbeid utenfor oppdraget → tjenesteyteren SKAL kontakte forbrukeren.

2 Ikke å treffe?

Da bare hvis BEGGE: a) hun må antas å ville ha det utført, OG b) prisen er ubetydelig eller lav i forhold til jobben.

3 Betaling

§ 33: tilleggssarbeid utført etter § 9 kan kreves betalt. Ellers er timene Nordlys sitt tap.

Unntaket: fare for vesentlig skade

Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal utføres i rimelig utstrekning.

Spør ikke «haster det?»

Spør: ville hun villet det, og er det småpenger?

Prisoverslaget: 15 prosent er et tak, ikke en rettighet

Prisoverslag 25 000 kr



+ 15 % = tak 28 750 kr

Prisen skal ikke overstige overslaget vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 %. Prosenten regnes av overslaget. Prisen regnes med mva.

Bindende fast pris

Aldri mer, uansett tid.

Høyeste pris

Kan bli lavere, ikke høyere.

Prisoverslag

Ytre tak 15 %. Også mindre kan være for mye.

Uforpliktende prisantydning

Friere, men gjengs pris, og ikke urimelig.

Det er håndverkeren som må godtgjøre hvilken prisform som ble gitt.

Taket gjelder ikke for tilleggsarbeid etter § 33 eller en uttrykkelig avtalt prisgrense.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.2.4. Håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd, 15 %-grensen kontrollert i avviksregisteret for pensum.

Regn med: kunden som ikke vil betale

REGN • alle regner selv • 3 minutter

Saken

Prisoverslag: 25 000 kr

Faktura: 29 500 kr

Kursene var i dårligere stand enn ventet.

Kunden ble ikke kontaktet underveis.

1

Hva er det høyeste Nordlys kan kreve?

2

Hvor mange prosent over overslaget er fakturaen?

3

Hvor mye kan kunden avvise?

4

Hva kunne gitt Nordlys rett til mer?

Regn prosenten av prisoverslaget, ikke av fakturaen.

I appen etterpå Kap. 20 → fanen Øv → Oppgave 1, flervalg 3 og 5, og Vurdering 1.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.2.4 (bokas oppgave 2), sammendraget og appens regneoppgave 1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

28 750 kroner er det høyeste — ikke det Nordlys har krav på

1 **Taket** $25\,000\text{ kr} \times 1,15 = 28\,750\text{ kr}$

2 **Overskridelsen** $29\,500 - 25\,000 = 4\,500\text{ kr} = 18\% \text{ av overslaget}$

3 **Kan avvises** $29\,500 - 28\,750 = 750\text{ kr}$

4 **Nordlys kan kreve** høyst 28 750 kr

Hva kunne gitt mer?

Tilleggsarbeid etter §§ 9 og 33 — men kunden ble ikke kontaktet.

At det bare var en uforpliktende prisantydning — men det må Nordlys bevise.

En uttrykkelig avtalt prisgrense.

En telefon underveis hadde løst hele saken for null kroner.

Kilde: sammendraget til Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.2.4, og avviksregisterets fasit til boken oppgave 2. Regnestykket er kontrollert.

Angreretten: ikke pensum, men den dyreste regelen

1

§ 21 Fristen

14 dager fra avtalen ble inngått. Uten opplysninger om angrerett: tolv måneder lenger.

2

§ 12 Starte før fristen

Kunden må uttrykkelig be om det på et varig medium. «Bare sett i gang» på telefon holder ikke.

3

§ 22 c Bortfall

Når jobben er levert, hvis hun ga forhåndssamtykke OG erkjente at angreretten går tapt.

4

§ 26 Hvis hun angrer

Hun betaler for det som er levert — men ingenting hvis opplysningene eller anmodningen manglet.

Rutinen som fjerner hele risikoen: angrerettskjema og skriftlig oppstarts-anmodning i tilbudsmalen.

Kilde: sammendraget til kap. 20, avsnittet om angrerett (ikke i læreboka). Angrerettloven §§ 12, 21, 22 bokstav c og 26, kontrollert mot Forbrukertilsynet ifølge sammendragets kildestatus.

Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig

§ 4-1 Fullt forsvarlig

Vurderes enkeltvis og samlet.
Standarden skal utvikles og forbedres i takt med samfunnet.

§ 4-2 Medvirkning

De ansatte skal informeres, få opplæring og medvirke når arbeidet planlegges.

§ 4-3 Psykososialt (ny 2026)

Uklare eller motstridende krav, emosjonelle krav, arbeidsmengde og tidspress, støtte og hjelp. Og vern mot trakassering, vold og trusler.

Tonen på byggeplassen er ikke privat, den er arbeidsgiverens ansvar. Og fra 2026: for mye å gjøre og ingen å spørre er navngitt i loven.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.3, og sammendraget. Arbeidstilsynet, «Kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet blir tydeligere fra årsskiftet» (20.06.2025, hentet 26.09.2026).

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Verneombud

Alle virksomheter med minst fem arbeidstakere (før 2024: ti).

Velges av arbeidstakerne. Kan stanse arbeidet ved umiddelbar fare for liv eller helse. Minst 40 timers opplæring.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Minst 30 arbeidstakere: skal ha AMU (før 2024: 50).

Mellom 10 og 30: hvis én av partene krever det. Like mange fra arbeidsgiver og arbeidstakere.

Hos Nordlys: 18 ansatte

Verneombud er et krav. AMU hvis Kari eller de ansatte krever det.

Knagg til kap. 19

Medvirkning i den sikre jobbanalysen er en plikt.

Kilder: Arbeidstilsynet, «Verneombud» og «Arbeidsmiljøutvalg (AMU)» (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026); pressemelding 18.12.2023 om endringene fra 1.1.2024. Arbeidsmiljøloven kap. 6 og 7. Ikke omtalt i læreboka.

Arbeidsavtalen: sju dager, og samme dag

§	Regelen	Gjeldende rett	Boka skrev (før 1.7.2024)
§ 14-5	Skriftlig avtale	Senest sju dager etter oppstart. Under én måned eller innleie: umiddelbart.	Senest én måned
§ 14-6	Innhold	Utvidet: blant annet vaktendringer, kompetanseutvikling, sosiale ytelser og framgangsmåten ved opphør.	Kortere liste
§ 14-8	Endringer	Senest den dagen endringen trer i kraft. Unntak: lov, forskrift, tariffavtale.	Innen én måned

Sju dager når avtalen opprettes. Samme dag når den endres.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.3.4–20.3.6, og sammendraget. Arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6 og 14-8 som endret 1.7.2024 (EU-direktiv 2019/1152), kontrollert mot Stortingets lovvedtak ifølge sammendraget; Arbeidstilsynet, nyhet 15.05.2024 (hentet 26.09.2026).

Der avtalen tier, tier den i arbeidstakerens favør

Presumsjonsreglene (§ 14-6)

Står det ikke at stillingen er midlertidig: fast ansettelse legges til grunn.

Står ikke omfanget der: arbeidstakerens påstand legges til grunn.

§ 14-9 Midlertidig

Hovedregel: fast ansettelse.

Unntak i andre ledd:

- a) arbeid av midlertidig karakter
- b) vikariat

Boka har en eldre ordlyd for a), endret 2015.

Treårsregelen

Mer enn tre år sammenhengende midlertidig etter a eller b: fast ansatt.

Ingen vedtak, ingen signatur. Regelen virker av seg selv.

Arbeidsreglement (§§ 14-16 og 14-17): industri og handel og kontor med mer enn ti arbeidstakere. Om en installasjonsbedrift er omfattet, bør slås opp.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.3.5–20.3.9, og sammendraget. Presumsjonsreglene (1.7.2024), § 14-9 og treårsregelen (1.1.2024) er kontrollert mot Stortingets lovvedtak ifølge sammendraget.

Tre spørsmål om Sara

PAR • 3 minutter, så svar i plenum • 7 minutter totalt

1 Avtalen

Sara begynte for 19 dager siden. Når skulle avtalen ha foreligget, og hvor lenge siden er det?

2 Montørstillingen

Sara går over i montørstilling 1. august neste år. Når skal det inn i avtalen?

3 Entreprisen

Nordlys vil ansette en montør midlertidig for én entreprise på ni måneder. Lovlig?

Svar med paragraf. Et svar uten hjemmel er en mening.

I appen etterpå Kap. 20 → fanen Øv → flervalg 6, 7 og 8.

Kilde: øvingsheftet til kap. 20, oppgave 2, og appens flervalg 6–8. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Brevet som ikke koster noe i dag, koster mest senere

1 B: Lærlingen

Fristen var sju dager og gikk ut for 12 dager siden. Løses på ti minutter.

2 C: Overtiden

212 timer er over grensen på 200. Den løper videre hver uke.

3 A: Kunden

Kan avvise 750 kroner. Resten må hun betale. Kan vente til i morgen.

Sara-fasit

§ 14-5

Senest sju dager. Boka: én måned.

§ 14-8

Senest 1. august, samme dag.

§ 14-9 andre ledd a

Kan være lovlig: arbeid av midlertidig karakter.

Arbeidstid og overtid: grensene

§ 10-4 Alminnelig arbeidstid

Høyst 9 timer i døgnet og 40 timer i uka. Nordlys har avtalt 37,5.

§ 10-6 Vilkår for overtid

Et særlig og tidsavgrenset behov, og drøfting med de tillitsvalgte.

Samlet høyst 13 timer i døgnet og 48 timer i uka — 48-grensen kan snittes over åtte uker.

Tillegg: minst 40 %.

Overtidsgrensene

Uten avtale

10

per sju dager

25

per fire uker

200

per 52 uker

Skriftlig avtale med tillitsvalgte (tariffbundet)

20

per sju dager

50

per fire uker

300

per 52 uker

Kilder: arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-6 (ikke i læreboka). Arbeidstilsynet, «Overtid» og «Working hours» (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026). Stortinget, lovvedtak 53 (2014–2015) om § 10-6 åttende ledd (stortinget.no, hentet 26.09.2026).

Hvile, pauser og hvem som er unntatt

§ 10-8 Hvile

Minst 11 timer sammenhengende fri i døgnet og 35 timer i uka.

Kveldsjobb til kl. 23: neste dag tidligst kl. 10.

§ 10-9 Pauser

Pause når dagen er over 5,5 timer. Minst en halv time ved 8 timer. Betalt hvis du ikke kan gå, eller pauserom mangler.

Montøren i sikringsrommet har betalt pause.

§ 10-12 Unntatt

Ledende eller særlig uavhengig stilling.

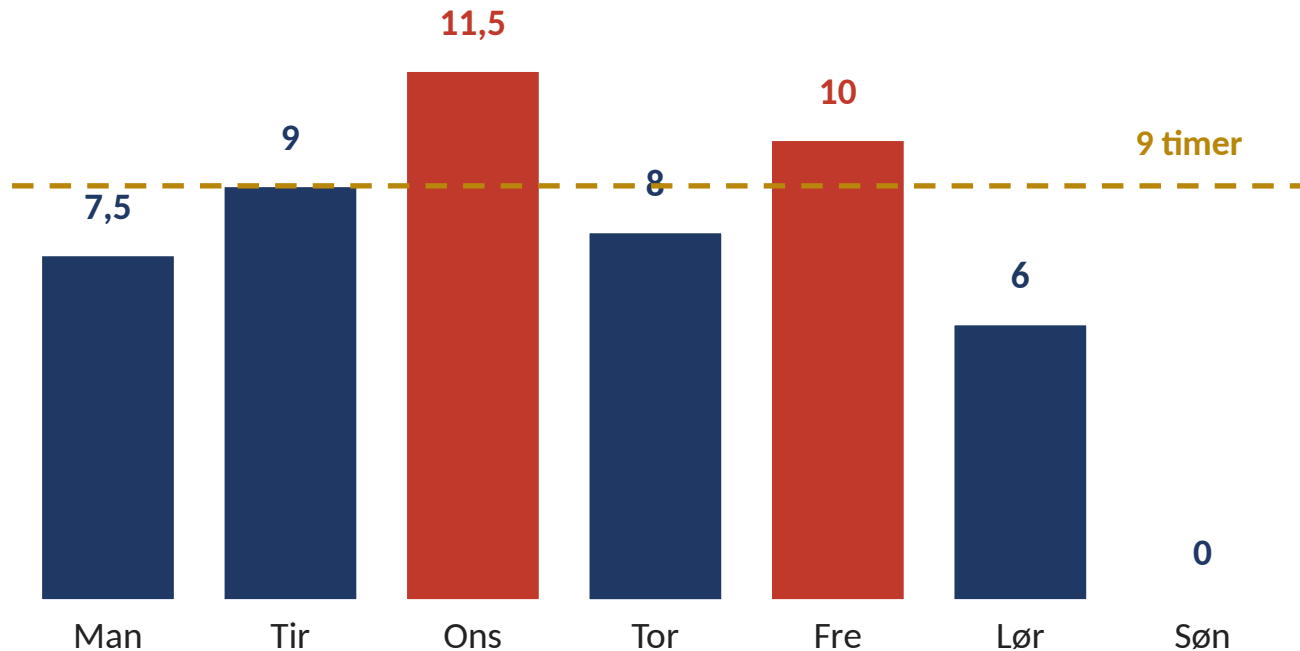
Kari er unntatt. Ronny er formann og er det ikke.

Pausen er ikke en gunst fra formannen. Den er et lovkrav, også når byggherren maser.

REGN

Regn med: uka til Ronnys lag

REGN • alle regner selv • 4 minutter



1

Hvor mange timer er overtid etter loven?

2

Hvor mange timer er merarbeid ut over avtalte 37,5, men ikke overtid?

3

Er uka innenfor loven? Sjekk overtid per uke, samlet tid og hvile.

I appen etterpå Kap. 20 → fanen Øv → Oppgave 2 og 3, og flervalg 9 og 10. Regnearket: arket «Uka og grensene».

Kilde: øvingsheftet til kap. 20, oppgave 3, og regnearket «Arbeidstid og overtid», arket «Uka og grensene». Timetallene er konstruert for undervisningen.

SVAR

12 timer overtid — ikke 15,5

1 Sum uke $7,5 + 9 + 11,5 + 8 + 10 + 6 + 0 = 52$ timer

2 Dagsgrensen $(11,5 - 9) + (10 - 9) = 3,5$ timer

3 Ukegrensen $52 - 40 = 12$ timer

4 Overtid den største av de to = 12 timer

5 Merarbeid $52 - 37,5 - 12 = 2,5$ timer

Dags- og ukegrensen måler de samme timene. Den største gjelder.

Er uka innenfor?

Overtid 12 > 10 per uke: krever skriftlig avtale med de tillitsvalgte.

Samlet 52 > 48: lovlig bare hvis snittet over åtte uker er høyst 48.

Lengste dag 11,5 ≤ 13: i orden.

Hvile 12,5 ≥ 11: i orden, men reisetid er ikke med.

Kilder: arbeidsmiljøloven §§ 10-4, 10-6 og 10-8. Arbeidstilsynet, «Overtid» og «Working hours» (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026). Stortinget, lovvedtak 53 (2014–2015). Regnestykket er kontrollert.

Hva overtidstimen koster — trinn for trinn

- 1 **Timelønn** $40\,000 \times 12 / (37,5 \times 52) = 480\,000 / 1\,950 = 246,15 \text{ kr}$
- 2 **Ordinær time** $246,15 \times 1,468 = 361,35 \text{ kr}$
- 3 **Overtidslønn** $246,15 \times 1,40 = 344,62 \text{ kr}$
- 4 **Overtidstime** $344,62 \times 1,369 = 471,78 \text{ kr (30,6 \% mer)}$
- 5 **Dekningsbidrag** $890 - 361,35 = 528,65 \text{ mot } 890 - 471,78 = 418,22 \text{ (-20,9 \%)}$
- 6 **212 timer** $212 \times (471,78 - 361,35) = 212 \times 110,42 = 23\,410 \text{ kr i året}$

Hvorfor 31 % og ikke 40 %?

Påslaget på en ordinær time er 46,8 %.

På overtid løper bare feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon: 36,9 %.

Helligdagslønn, yrkesskade og sykepenger beregnes av ordinær lønn.

Kilder: regnearket «Arbeidstid og overtid», arket «Hva overtidstimen koster»; satsene for sosiale kostnader fra Hjertnes/Skorpen: Økonomistyring for LØM-emnet, tabell 2.4; timepris 890 kr fra faktaarket. Tillegget: aml. § 10-6. Regnestykket er kontrollert.

Ferie og feriepenger

Feriefritid (§ 5)

25 virkedager. Lørdag teller, så det er fire uker og én dag.

Fyller du 60 i ferieåret: seks virkedager ekstra.

Feriepenger (§ 10)

10,2 % av det som ble utbetalt i opptjeningsåret, også overtid.

Med ekstraferie over 60: 12,5 %.

Hos Nordlys: fem uker avtalt, sats 12 %

Loven: 10,2 %

$$480\,000 \times 0,102 = 48\,960 \text{ kr}$$

Nordlys: 12 %

$$480\,000 \times 0,12 = 57\,600 \text{ kr}$$

Husk

Opptjenes og avsettes hver måned.

Kilder: ferieloven §§ 5 og 10, slik sammendraget gjengir dem; Arbeidstilsynet, «Ferie» og «Feriepenger» (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026). 12 % er Nordlys' avtalte sats (faktaarket). Regnestykket er kontrollert.

Oppsigelse: rekkefølgen er like viktig som grunnen

1

Drøft først

§ 15-1. Med arbeidstaker og tillitsvalgt, FØR beslutningen.

2

Skriftlig

§ 15-4. Rettigheter og frister. Fortrinnsrett ved virksomhetens forhold.

3

Saklig

§ 15-7. Advarsel først. Annet passende arbeid, også i konsernet.

4

Stå i stillingen

§ 15-11. Til saken er avgjort.

5

Usaklig

§ 15-12. Ugyldig, og erstatning i tillegg.

Formfeil (§ 15-5): ugyldig hvis arbeidstakeren saksøker innen fire måneder. Muntlig oppsigelse i bilen: ingen søksmålsfrist i det hele tatt.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.3.10–20.3.19, og sammendraget (§§ 15-4, 15-5, 15-7 slik de lyder fra 1.1.2024). Arbeidstilsynet, «Dismissal with notice» (hentet 26.09.2026).

Oppsigelsestid, avskjed og attest

§ 15-3 Oppsigelsesfrister

Ansettelsestid og alder	Oppsigelsesfrist
Under 5 år	1 måned (hovedregel)
Minst 5 år	2 måneder
Minst 10 år	3 måneder
10 år og fylt 50 / 55 / 60	4 / 5 / 6 måneder når arbeidsgiver sier opp
Prøvetid	14 dager

**Fristen løper fra den første i måneden etter at oppsigelsen er gitt.
Arbeidstakerens egen frist er aldri over tre måneder.**

§ 15-14 Avskjed

Grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold: tyveri, vold. Krever mer enn oppsigelse.

§ 15-15 Attest

Navn, fødselsdato, arbeidet og hvor lenge. Et minimum.

Kilder: Arbeidstilsynet, «Dismissal with notice» (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026), om aml. § 15-3. Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.3.10–20.3.19, og sammendraget (§§ 15-14 og 15-15).

LIVE

Sant eller usant? Rekk opp hånda

LIVE • hele klassen • 5 minutter

1 «Kari kan si opp en montør muntlig i bilen, så lenge grunnen er saklig.»

2 «Drøftingsmøtet kan holdes etter at oppsigelsen er bestemt.»

3 «Uten advarsel står en oppsigelse for dårlig oppførsel svakt.»

4 «En montør med tre års ansettelse har én måneds oppsigelsestid.»

5 «Ronny er formann og er derfor unntatt fra arbeidstidsreglene.»

I appen etterpå Kap. 20 → fanen Øv → flervalg 13 (muntlig oppsigelse) og 14 (advarselen).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.3.10–20.3.19, og sammendraget. Arbeidstilsynet (hentet 26.09.2026).

Etikk: tre måter å spørre på

Etikk er tenkningen om rett og galt. Moral er det du gjør. Vi tenker etisk og handler moralsk.

Retningen	Spørsmålet	Styrke	Svakhet
Pliktetikk (Kant)	Er selve handlingen riktig?	Klare anvisninger: du skal, du skal ikke.	Ser i mindre grad på konsekvensene.
Sinnelags- og dydsetikk	Hva slags menneske handler?	Dekker situasjoner ingen regel dekker.	Sier lite om hva du konkret skal gjøre.
Konsekvens- og formålsetikk	Hva blir resultatet?	Tvinger fram: hvem blir berørt?	Målet kan hellige middelet.

Den midterste har to navn i boka. Begge er riktige svar.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.4–20.6, og sammendraget. Boka bruker både «sinnelagsetikk» og «dydsetikk» om den midterste retningen; begge navn er riktige.

Bemanningen er for lav. Montørene tar overtiden.

GRUPPER PÅ TRE • 4 minutter, så runde • 10 minutter totalt

A Øk bemanningen

Ingen skal lide unødig overlast for at andre skal nå økonomiske mål.

B Ikke øk den

Kostnadsøkningen kan true bedriftens eksistens. Da har ingen jobb.

C Kommer an på

Svaret avhenger av tall vi ikke har, og hvor lenge det har vart.

Ta ett standpunkt, og begrunn med én etisk retning. Og: er fast overtid hver uke et «særlig og tidsavgrenset behov»?

I appen etterpå Kap. 20 → fanen Øv → flervalg 15 og Vurdering 3 (overtid eller ansette).

Etikken har en pris — og loven har allerede svart på én del

Plikt- og dydsetikk

Øk: ingen skal lide unødig overlast for andres økonomiske mål.

Konsekvensetikk

Kommer an på formålet: arbeidsmiljø eller avkastning.

Bokas poeng

Truer økningen bedriftens eksistens, kan det mest forsvarlige være å ikke øke.

Men loven har svart på én del

Fast overtid hver uke er ikke et «særlig og tidsavgrenset behov» (§ 10-6). Det er underbemanning. Og arbeidsmengde og tidspress er navngitt i § 4-3.

Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt.

Lovens ånd og lovens bokstav

Bokstaven

Det loven nøyaktig sier. Ofte et minstekrav og et kompromiss.



Ånden

Det loven var ment å oppnå. Kan kreve mer av deg — aldri mindre.

15 %

er et tak, ikke et fribeløp.

«Fullt forsvarlig»

er en standard som flytter seg.

Sju dager

er en yttergrense. Skriv avtalen før første dag.

Felle: å bruke «lovens ånd» som argument for å gjøre mindre enn loven krever.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kap. 20, avsnitt 20.6, og sammendraget. Eksemplene er fra dette kapitlet.

Kapitlet i én setning

Loven er et minstekrav du svarer for som leder. Du kan avtale bedre, aldri svakere. Bruk gjeldende rett — og der loven slutter, begynner etikken.

Minstekravet

42 timers uke eller ingen overtidstillegg blir ikke lovlig fordi montøren signerte.

Gjeldende rett

Sju dager, samme dag, midlertidig karakter, § 4-3: boka har det annerledes.

Etikken

Der loven ikke gir svaret, er det du som bestemmer.

Klasseoppgave: finn feilene i arbeidsavtalen

GRUPPER PÅ TRE • 15 minutter, så 7 minutter i plenum • 22 minutter

Avtalen er inngått 27. august. Arbeidsforholdet begynte 1. august.

Stilling: montør. Midlertidig i tolv måneder, fordi arbeidet skiller seg fra det bedriften ellers utfører.

Alminnelig arbeidstid: 42 timer per uke, mandag til fredag.

Overtid: arbeidstakeren plikter å arbeide overtid ved behov.

Ferie og feriepenger: etter ferieloven.

Endringer tas inn i avtalen innen én måned etter endringen.

Oppsigelse: skriftlig, med gjensidig frist på én måned.

For hver feil, skriv

- 1 Hva som er galt.
- 2 Hvilken lov og paragraf.
- 3 Hva som skal stå i stedet.

En feil uten hjemmel er en mening.

I appen etterpå

Kap. 20 → fanen Øv → Vurdering 2. Fanen Eksamen: «kunden som ikke vil betale slutfakturaen».

Seks feil — og to punkter som er riktige

#	Feilen	Hjemmel	Riktig
1	Avtalen er datert 26 dager etter oppstart	§ 14-5	Senest sju dager (8. august)
2	Ingenting om framgangsmåten ved opphør	§ 14-6	Obligatorisk fra 1.7.2024
3	Midlertidig «fordi arbeidet skiller seg fra ...»	§ 14-9	Arbeid av midlertidig karakter (andre ledd a)
4	Endringer innen én måned	§ 14-8	Senest den dagen endringen trer i kraft
5	42 timers alminnelig arbeidsuke	§ 10-4	Høyst 40 timer. Samtykke hjelper ikke.
6	Plikt til overtid, ingenting om tillegg	§ 10-6	Tillegg på minst 40 %

Riktig: «Montør» holder som beskrivelse (§ 14-6), og én måneds gjensidig frist er hovedregelen (§ 15-3). «Etter ferieloven» er lovlig, men gir bare 10,2 %, ikke Nordlys' 12 %.

Kilde: øvingsheftet til kap. 20, løsningsforslag A3. Arbeidsmiljøloven §§ 10-4, 10-6, 14-5, 14-6, 14-8, 14-9 og 15-3.

Sjekk deg selv, og øv videre i appen

1

Hva kan Nordlys kreve etter et prisoverslag på 25 000 kr, og hvorfor er 15 % et tak?

2

Hvilke to vilkår i § 9 må være oppfylt samtidig?

3

Hva er fristen for arbeidsavtalen i dag, og hva skriver boka?

4

Hvordan finner du overtiden i en uke uten å telle dobbelt?

5

Hvorfor koster en overtidstime 31 % mer og ikke 40 %?

6

Hvilke fire prisformer finnes, og hvem må bevise hvilken som ble gitt?

7

Hvorfor kan lovens ånd bare kreve mer av deg, aldri mindre?

I LØM-appen, kapittel 20

Les: seks temaer, fra markedsføring til etikk.

Øv: 15 flervalg, 9 regneoppgaver og 3 vurderingsoppgaver.

Prøv: kapittelprøve, 8 spørsmål, bestått fra 70 %.

Eksamen: «kunden som ikke vil betale slutfakturaen», 45 min.



Kilder

Fagstoff: Hjertnes, Frode: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet (Bok 2), kapittel 20, avsnitt 20.1–20.6, slik sammendraget til kapitlet gjengir det. Øvingshefte og regneark «Arbeidstid og overtid» til kap. 20. LØM-appen, kapittel 20. Satsene for sosiale kostnader: Hjertnes/Skorpen, Økonomistyring for LØM-emnet, tabell 2.4.

Arbeidsmiljøloven kap. 10: Arbeidstilsynet, «Overtid» og «Working hours» (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026). § 10-6 åttende ledd: Stortinget, lovvedtak 53 (2014–2015) (stortinget.no, hentet 26.09.2026).

Arbeidsavtalen: Arbeidstilsynet, «Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024» (15.05.2024, hentet 26.09.2026). § 4-3: Arbeidstilsynet, nyhet 20.06.2025 (hentet 26.09.2026). Verneombud og AMU: Arbeidstilsynet, «Verneombud» og «Arbeidsmiljøutvalg (AMU)», og pressemelding 18.12.2023 (hentet 26.09.2026).

Oppsigelse, § 15-3: Arbeidstilsynet, «Dismissal with notice» (hentet 26.09.2026). Ferie: Arbeidstilsynet, «Ferie» og «Feriepenger» (hentet 26.09.2026).

Håndverkertjenesteloven § 9: lovteksten gjengitt på eiendomsrett.no (hentet 26.09.2026). § 32: kontrollert i avviksregisteret for pensum. Angrerettloven og markedsføringsloven: sammendragets kildestatus (kontrollert 10.09.2026). Grønn markedsføring: LOV-2026-06-19-34; datoen er ikke lest i Lovdata.

Nordlys Elektro AS, Sara Lien og sakene i kapitlet er konstruerte. Bildet er en illustrasjon. Slå alltid opp gjeldende ordlyd på lovdata.no.

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).